

MAKALAH
PENGERTIAN, SEJARAH, DAN TENTANG ORANG
MENURUT HUKUM PERDATA

Diajukan untuk memenuhi Tugas
Mata Kuliah Hukum Perdata

Dosen Pengampu
Imas Khaeriyah Primasari, S.H., M.H.



Oleh:
AINUR RIDHO PRASETYO AJI
(742010124076)

JURUSAN HUKUM
UNIVERSITAS WIRALODRA
2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan.....	2
BAB II.....	3
PEMBAHASAN	3
2.1 Pengertian Hukum Perdata	3
2.2 Sejarah Hukum Perdata	3
2.3 Hukum Tentang Orang	6
BAB III	7
PENUTUP.....	7
3.1 Kesimpulan.....	7
3.2 Saran	7
DAFTAR PUSTAKA	7

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul **"Pengertian, Sejarah, dan Hukum Tentang Orang Menurut Hukum Perdata"** ini dengan baik.

Makalah ini disusun sebagai salah satu tugas mata kuliah Hukum Perdata dengan tujuan untuk memberikan pemahaman mengenai konsep dasar hukum perdata, sejarah perkembangannya, serta hukum tentang orang dalam hukum perdata. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan makalah ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini, terutama kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata, yaitu **Ibu Imas Khaeriyah Primasari, S.H., M.H.**, serta teman-teman yang telah memberikan masukan dan dukungan.

Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menambah wawasan mengenai hukum perdata.

Indramayu, 20 Maret 2025

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban antara individu dalam masyarakat. Istilah hukum perdata di Indonesia berasal dari bahasa Belanda “Burgerlik Recht” yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Menurut Abdul Kadir Muhammad, bahwa hukum perdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dan orang lain. 1 Dengan demikian, hukum perdata itu mengatur hubungan perseorangan baik dalam masyarakat maupun dalam keluarga. Kemudian dalam tiap-tiap hubungan hukum terlibat dua orang atau lebih yang merupakan subjek-subjek hukum.

Menurut H. Abdul Manan, hukum acara perdata merupakan hukum yang mengatur tentang cara mengajukan gugatan kepada pengadilan, bagaimana pihak Tergugat mempertahankan diri dari gugatan Penggugat, bagaimana para hakim bertindak baik sebelum dan sedang pemeriksaan dilaksanakan dan bagaimana cara hakim memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut serta bagaimana cara melaksanakan putusan tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur Hukum Perdata dapat berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya hukum acara perdata, maka jika ada pihak-pihak yang bersengketa dapat memulihkan hak-haknya yang telah dirugikan oleh pihak lain melalui pengadilan.

Dalam hukum acara perdata, pihak yang berperkara sering mengajukan gugatan dengan penyitaan untuk memulihkan hak-haknya yang dilindungi oleh hukum. Berdasarkan Pasal 1 ayat (16) KUHAP, Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Penyitaan menurut jenisnya dibagi menjadi 2 (dua) macam, ialah:

1. Penyitaan Terhadap Barang Milik Sendiri, barang milik penggugat yang dikuasai oleh orang lain atau tergugat. Penyitaan ini bertujuan penyerahan barang yang disita kepada penggugat apabila putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap.
2. Penyitaan Terhadap Milik Tergugat, merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada ketua pengadilan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata. Penyitaan dapat menjaga barang agar tidak dialihkan atau tidak dijual.

Sita jaminan atau yang disebut dengan Conservatoir Beslag adalah sita yang dapat dilakukan oleh pengadilan atas permohonan penggugat untuk mengamankan barang yang sedang disengketakan. Sita jaminan dilakukan atas perintah hakim sebelum atau selama proses pemeriksaan berlangsung. Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita atau panitera Pengadilan Negeri dengan 2 (dua) orang saksi. Dasar dari sita jaminan (Conservatoir Beslag) adalah Het Herzien Indonesisch Reglement Pasal 227 ayat (1) Jo Pasal 261 ayat (1) RBg dilaksanakan agar barang-barang dijatuhi sebagai sita jaminan tidak dapat diuangkan atau dijual oleh salah satu pihak yang bersengketa.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa pengertian hukum perdata?
2. Bagaimana sejarah perkembangan hukum perdata?
3. Apa yang dimaksud dengan hukum tentang orang dalam hukum perdata?

1.3. Tujuan

1. Menjelaskan pengertian hukum perdata.
2. Menguraikan sejarah hukum perdata
3. Mendeskripsikan hukum tentang orang dalam hukum perdata.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Hukum Perdata

Pada dasarnya Hukum Perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan antar perorangan. Namun secara umum dapat kita simpulkan bahwa Hukum Perdata ialah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain di dalam masyarakat yang menitik-beratkan kepada kepentingan perseorangan.¹ Hubungan yang terjadi antara dua orang tersebut dapat melahirkan perjanjian. Perjanjian tersebut lahir karena adanya kepentingan dari para pihak dan sepakat untuk membuat perjanjian. Perjanjian yang lahir dari hubungan dan kesepakatan dari para pihak dapat berupa perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis. Perjanjian tertulis yaitu perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak baik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang ataupun pejabat yang tidak berwenang, sedangkan perjanjian tidak tertulis adalah perjanjian yang terjadi hanya secara lisan. Namun pada dasarnya orang lebih cenderung memakai perjanjian tertulis karena mempunyai kekuatan hukum mengikat yang lebih kuat dari pada perjanjian tidak tertulis.

2.2 Sejarah Hukum Perdata

Hukum Perdata Belanda mengharuskan Indonesia menerimanya. Hukum perdata tersebut masih berkaitan dengan sejarah hukum yang pernah berlaku di Kerajaan Romawi. Dalam catatan sejarah bahwa Wilayah Romawi membentang luas di Benua Eropa, karena itu kerajaan Romawi dikenal sebagai peradaban yang sangat maju dari sisi ekonomi dan ilmu pengetahuan. Kerajaan Romawi memiliki hukum dan peraturan yang tertulis yang diberlakukan kepada rakyatnya. Keberhasilan menyusun kitab Undang-undang Hukum Romawi hukum ini lahir pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus yang disebut Corpus Juris Civilis. Hukum tersebut juga dianut oleh Prancis meskipun bercampur dengan hukum yang telah ada sebelumnya. Berlakunya hukum Romawi berlangsung hingga masa pemerintahan Louis XV dengan usaha kesatuan hukum kemudian menghasilkan kodifikasi yang diberi nama Code

Civil Des Francais oleh pemerintahan Prancis pada tanggal 21 Maret 1804. Tujuan dilakukan kodifikasi sebagai berikut:

1. Aspek teoritis, kemajuan ilmu pengetahuan mendorong para mahasiswa yang belajar di Romawi untuk mempelajari dan memperdalam hukum Romawi. Kemudian pengetahuan tentang hukum Romawi dikembangkan di negaranya.
2. Aspek praktis, Hukum Romawi yang memiliki kedudukan lebih tinggi tingkatannya dari hukum-hukum lainnya yang berlaku pada masa itu. Karena itu bangsa Eropa antusias mempelajari hukum Romawi yang kemudian menjadikan hukum tersebut sebagai pegangan dalam kehidupannya
3. Aspek Ilmiah, Mahasiswa yang mempelajari hukum Romawi kemudian mengembangkan di negaranya dengan dimasukkannya dalam perkuliahan.
4. Aspek tata hukum, Hukum romawi selalu menjadi rujukan dalam membuat dan melaksanakan Undang-Undang seperti negara Jerman dan Prancis.

Meskipun Kodifikasi ini berbau Romawi namun dalam penyusunan code civil des francais para penyusun banyak memasukkan unsur-unsur hukum asli di dalamnya. Hukum Asli yang dimaksud yakni hukum adat Prancis Kuno (Hukum Jerman) hukum tersebut berlaku di Eropa Barat sebelum Romawi menguasai Prancis. kodifikasi hukum bukan hanya pertama kalinya di Prancis jauh sebelum itu telah dilakukan kodifikasi Era Babilonia yang melahirkan codex hamurabi, hal ini terinspirasi oleh sumerian dan akkadian codes. Dalam perkembangan konsep kodifikasi Hukum Romawi yang mengompilasikan dalam tulisan dalam satu code seperti corpus iuris civilis, theodosian code, gregorian code. Era Babalionia dan Romawi dengan era codex. Kondifikasi merupakan bentuk suatu bentuk konsolidasi peraturan yang termuat dalam satu buku. Prancis berhasil mendorong perkembangan hukum melalui kodifikasi, hal di tandai dengan lahirnya revolusi prancis berhasil mereformasi kodifikasi codex ke kodifikasi pembaharuan dengan sebutan las cinq codes yang terdiri dari code civil des francais, code de pcedure, code de commerce, code penal, code d'instruction criminelle. Meskipun tujuan yang terkandung dalam codex dan las cinq codes terdapat persamaan.

Masa Pemerintahan Napoleon Bonaparte, code civil Prancis juga di berlakukan di Belanda, pada masa itu Belanda di bawah jajahan Prancis.

Kemerdekaan Belanda dari Prancis memiliki keinginan yang kuat untuk lepas dari kekuasaan Prancis. Pemerintah Belanda menginginkan pembentukan suatu hukum yang kemudian dikenal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Maka dibentuklah panitia pada tahun 1814 yang diketuai Mr. J. M. Kemper. Pada Tahun 1816 Mr. J. M. Kemper menyampaikan kepada pemerintah mengenai rencana Code hukum viii yang memuat hukum asli atau hukum Belanda Kuno yang diberi nama ontwerp kemper. Namun pada tahun 1822 usulan tersebut ditentang perwakilan rakyat. Dalam proses penyusunan kodifikasi hukum perdata Belanda Mr. J. M. Kemper meninggal dunia. Kemudian dilanjutkan oleh Nicola dengan menyusun daftar pertanyaan mengenai hukum yang berlaku yang akan serahkan kepada parlemen memberikan penilaian. Pada tahun 1822 sampai 1826 setiap bagian diselesaikan dan setiap bagian dimuat dalam staatsblad, usaha untuk menyusun undang-undang hukum perdata Belanda dianggap selesai pada 1829. Setelah undang-undang terhimpun dalam satu kitab Undang-Undang yang diberi nomor urut, diterbitkan dan pada Tanggal 1 Februari tahun 1831 ditetapkan berlakunya. Pada tahun yang sama juga diberlakukan Wetboek van Koophandel, (WvK) Burgelijke Rechtsvordering (BRv), kemudian menyusul Wetboek van Strafrecht (WvS).

Tata Raja Belanda Tanggal 16 Mei 1847 Nomor 1 diumumkan seluruh Hindia Belanda, Isi Pasal 1 antara lain dinyatakan bahwa peraturan-peraturan hukum yang dibuat untuk Hindia Belanda adalah:

1. Ketentuan Umum Perundang-undangan di Indonesia;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
4. Peraturan Susunan Pengadilan dan Pengurusan Justisi, dan;
5. Beberapa ketentuan mengenai kejahatan yang dilakukan dalam keadaan pailit dan dalam keadaan nyata tidak mampu membayar.

2.3 Hukum Tentang Orang

Istilah Hukum Orang, Istilah hukum (tentang orang) berasal bahasa Belanda terjemahan kata "persoonenrech?" kemudian dalam Bahasa Inggris dikenal istilah "personal law". Sedangkan pengertian Hukum Orang, dalam KUHPerdata tidak ditemukan pengertian tentang hukum orang, sebab itu hanya berdasarkan doktrin ilmu hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Subekti bahwa:

Hukum orang adalah peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum, peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak sendiri, melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan itu.

Menurut berbagai pakar pengertian tersebut kurang lengkap, karena pengertian yang dikemukakan di atas hanya merujuk hukum orang dari aspek ruang lingkupnya, yang meliputi subjek hukum, kecakapan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pengertian secara lebih lengkap dikemukakan oleh Salim HS, sebagai berikut:

Hukum orang adalah keseluruhan kaedah-kaedah hukum yang mengatur tentang subjek hukum dan wewenangnya, kecakapannya, domisili dan catatan sipil.

Subekti dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata (hal. 19-21) mengatakan bahwa dalam hukum, orang (persoon) berarti pembawa hak atau subjek di dalam hukum. Orang mulai menjadi subjek hukum sejak lahir (hidup) dan berakhir dengan kematiannya. Lalu bagaimana dengan anak dalam kandungan ibunya dianggap telah lahir apabila ada kepentingan hukumnya sebagaimana diatur dalam pasal 2 KUH Perdata. Pengakuan manusia sebagai salah satu subjek hukum, terlihat secara tersirat pada Pasal 6 Universal Declaration of Human Right yang berbunyi:

"Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law". Dengan demikian kedudukan manusia sebagai subjek hukum, juga sekaligus mendudukan manusia memiliki kesamaan di muka hukum (*Equality before the law* dan *man is person before the law*).

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam makalah ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Hukum perdata adalah aturan yang mengatur hubungan hukum antarindividu dalam masyarakat, yang mencakup berbagai aspek seperti perjanjian, warisan, dan tanggung jawab hukum.
2. Sejarah hukum perdata di Indonesia sangat dipengaruhi oleh hukum Belanda, yang kemudian dikodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Perkembangannya tidak terlepas dari pengaruh hukum Romawi dan kodifikasi hukum Prancis.
3. Hukum tentang orang dalam hukum perdata mencakup status seseorang sebagai subjek hukum, yang meliputi kecakapan bertindak, kedudukan hukum, serta pengakuan badan hukum sebagai subjek hukum.

3.2 Saran

1. Pemahaman mengenai hukum perdata perlu ditingkatkan, terutama bagi masyarakat umum agar dapat memahami hak dan kewajibannya dalam hubungan hukum sehari-hari.
2. Perkembangan hukum perdata di Indonesia harus terus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern agar dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif.
3. Mahasiswa hukum disarankan untuk mempelajari lebih dalam mengenai hukum perdata serta mengikuti perkembangan regulasi yang terus berubah untuk meningkatkan wawasan dan profesionalisme di bidang hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Darwis, Rustan, Elizamiharti, Kusumadewi, Yessy, Mohsi, Fahmi Assulthoni, Abdul Hamid, Kemal Idris Balaka, Bunyamin, Herniati, & Ady Purwoto. (2022). Hukum Perdata. PT Global Eksekutif Teknologi. ISBN: 978-623-8051-04-5.
- Subekti. (1995). Pokok-Pokok Hukum Perdata. PT Intermasa.
- Salim HS. (2003). Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia. RajaGrafindo Persada.
- Ishaq, H. (2016). Pengantar Hukum Indonesia (Cet. 3). Rajawali Pers.
- Manan, Abdul. (2005). Aspek-Aspek Pengubah Hukum Perdata. Kencana Prenada Media.
- Mertokusumo, Sudikno. (2006). Hukum Acara Perdata Indonesia. Liberty Yogyakarta.
- Indonesia (b). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU No. 23 Tahun 1847.
- Indonesia (a). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981.
- PTA Jayapura. (2020). Definisi dan Konsep Sita dalam Hukum Perdata.